

1500219-40.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041241/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22990107 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

114/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2041241 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500219-40.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500219-40.2022.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041241/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 22990107 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

114/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2041241 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 114/22/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WARLEY GOMES SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

WARLEY GOMES SILVA, qualificado a fls.4, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 13 de fevereiro de 2022, por volta das 23h50min., na Rua Pedro Lopes Dias, 10, Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 34 porções de crack, com peso aproximado de 21,89g. e 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 35,31g, conforme auto de exibição e apreensão de fls.13/14, laudo de constatação de fls.17/21 e laudo exame químico-toxicológico de fls.83/85, sem autorização e em desacordo legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na via pública indicada, local de intenso comércio ilícito de entorpecentes, e ali realizava o tráfico de drogas.

Em dado momento, ao notar a aproximação de policiais, correu, razão pela qual foi perseguido, alcançado e detido. Com o acusado foram encontrados os entorpecentes (34 porções de crack e 25 porções de cocaína) e mais R\$60,00 em espécie.

WARLEY foi preso em flagrante delito.

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/9), boletim de ocorrência (fls.10/12), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), laudo pericial provisório (fls.17/21), exame químico-toxicológico (fls.22), fotos dos entorpecentes e do dinheiro (fls.40/43), folha de antecedentes (fls.46/48) e relatório final (fls.87/90).

A denúncia foi oferecida a fls.95 e recebida às fls.97/98, em 2 de março de 2022.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls.126/129.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.130/131.

Em audiência foram ouvidos: Aristides José Pedroso Junior, Amauri de Almeida Soares e WARLEY GOMES SILVA.

As partes apresentaram alegações finais às fls.192/194 e 198/208.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Aristides José Pedroso Junior, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento na Rua Pedro Lopes Dias e que, no cruzamento com a Rua Acácio Kotona, se depararam com o acusado, que saiu correndo, o que chamou a atenção da equipe. Disse que saíram atrás do acusado e que, mais à frente, conseguiram abordá-lo, que realizaram a busca pessoal e que, no bolso da bermuda dele, localizaram os entorpecentes, devidamente embalados com características de que se destinavam ao comércio, e o dinheiro. Disse que o acusado permaneceu em silêncio.

A testemunha Amauri de Almeida Soares, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Nova, que se depararam com o acusado, que houve tentativa de fuga por parte do acusado, mas que, no cruzamento com a Rua Acácio Kotona, conseguiram abordá-lo. Disse que, em busca pessoal, localizaram, no bolso da bermuda do acusado, os entorpecentes e o dinheiro. Contou que as drogas estavam devidamente embaladas para fins de comércio. Disse que o acusado permaneceu em silêncio quando foi indagado sobre os fatos e que lhe foi dada voz de prisão, sendo ele conduzido à delegacia.

Interrogado, WARLEY GOMES SILVA disse que os entorpecentes eram para consumo próprio. Disse que as drogas estavam todas em seu bolso e que não portava a quantidade narrada na denúncia, que nem teria como, já que não caberia em seu bolso. Disse que, no momento em que estava pegando as drogas, populares gritaram que a polícia estava chegando e que, então, correu, escondeu as drogas, deu uma volta no bairro, esperou a polícia ir embora e voltou. Disse que, quando retornou, percebeu que os policiais estavam escondidos no mato. Disse que admitiu a posse das drogas no momento da abordagem, porque estava pressionado e porque não poderia informar de quem comprou ou quem era o traficante. Disse que veio a Registro

descarregar uma carga, que trabalhava como ajudante de caminhoneiro, que ganhava R\$150,00 por dia trabalhado e que tinha ficado hospedado no Hotel Brasília. Disse que foi até a "biqueira" comprar as drogas. Contou que sempre procura comprar em grande quantidade para durar um longo período de tempo e que, em relação à quantia em dinheiro, iria dividir para comprar maconha e a passagem de volta. Disse que gastara o valor de R\$140,00 em crack, correspondente a 1 porção e R\$250,00 em cocaína, correspondente a 25 cápsulas e que pagava R\$35,00 a diária no hotel. Disse que já teve uma passagem por tentativa de roubo. Disse que não conhecia de vezes anteriores a rua em que comprou as drogas neste dia dos fatos e que geralmente comprava no bairro São Francisco.

A versão do acusado não se sustenta.

Ele disse que veio a Registro trabalhar, descarregando um caminhão, mas não trouxe aos autos um único elemento que comprovasse sua ocupação lícita nesta cidade.

O documento de fls.187/188 demonstra apenas que ele pernoitava no Hotel Brasília, mas não prova ocupação lícita.

E se ele veio a esta cidade para trabalhar, não haveria razões para estar em ponto de venda de drogas, às 23h50min. Se ele tivesse que trabalhar no dia seguinte, estaria, no referido horário, dormindo no hotel, não perambulando em locais de venda de drogas.

Não haveria, ainda, razões para ter consigo grande quantidade de drogas. Embora alegue ter o costume de comprar grande quantidade, ele estava fora de sua cidade de origem e compraria somente o suficiente para usar enquanto estivesse em registro, deixando para providenciar seu estoque quando retornasse a sua cidade.

A verdade é que ele veio a Registro vender drogas, como relatou à Autoridade Policial no dia de sua prisão.

Assim, o depoimento dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante delito, o auto de exibição e apreensão, o exame químico-toxicológico e as fotos, comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, pois a forma como as drogas estavam armazenadas e, sobretudo, a quantia em dinheiro em notas de R\$50,00 e R\$10,00 demonstram o comércio de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

WARLEY ostenta condenação anterior definitiva, cuja pena foi extinta em 2018 (Certidão de Antecedentes de fls.115).

Assim, ele é reincidente.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era elevada a quantidade de drogas apreendidas (34 porções de crack, com peso aproximado de 21,89g. e 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 35,31g.).

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre suas personalidades, conduta social, nem foram especiais os motivos e as consequências do delito.

Fixo a pena-base em seu mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Em razão da reincidência, aumento a pena base - 5 anos de reclusão - em 1/6, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Não há atenuantes nem causa de aumento ou de diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela. Isto porque WARLEY possui condenação anterior por roubo, sendo egresso do sistema prisional, tudo indicando que faz do crime o seu meio de vida.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao denunciado.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 583 dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a quantidade da pena aplicada e a reincidência. Pelas mesmas razões, deixo de aplicar ao réu o sursis, do artigo 77, do Código Penal.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO WARLEY GOMES SILVA à pena de 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a quantidade da pena aplicada e a reincidência. Pelas mesmas razões, deixo de aplicar ao réu o sursis, do artigo 77, do Código Penal.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Em liberdade, o réu, que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez, voltar a vender entorpecentes, colocando em risco a ordem pública.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA